

第四章 4.5 下列哪一项标志在房地产购买过程中存在高洗钱风险？

A购买者是一个代名者

B购买者之前有破产经历

C购买者拥有一个以现金交易为主的生意

D购买者并不住在出售的该房地产所在地

存在高洗钱风险的标志是：**A. 购买者是一个代名者**

为什么选A呢？

Plain Text

- 1 教材里面对房地产洗钱里面有说到，利用第三方稻草买家，就是无前科人士。他们实际上就是代表真正的受益所有人进行交易，以隐藏实际买家的身份和资金来源，这是洗钱活动中的典型高风险标志。就是利用代名人来切断资产与真正犯罪受益所有人之间的直接联系。
- 2
- 3 现金密集型企业是高风险客户类型，也有利用非法现金装修房产，提高价值后出售，以此盈利是洗钱手段。但是这个教材中并没有把这个列为房地产交易本身的特定风险标志。举例哈，餐饮、零售、加油站等也算是现金高频交易的场所，也确实是洗钱高风险行业。但单凭这一点不足以说明交易本身存在高洗钱风险，需要根据实际的交易情况来看。
- 4
- 5 题目问的是最高洗钱风险，A是最直接的哦。

依据如下：

1. 文档明确将“利用第三方稻草买家，即所谓的‘无前科人士（cleanskin）’”列为利用房地产洗钱的常见方式之一。在“房地产”章节的要点中，文档指出：“利用第三方稻草买家，即所谓的‘无前科人士（cleanskin）’”。这里的“稻草买家”或“无前科人士”即指代名者，他们代表真正的受益所有人进行交易，以隐藏实际买家的身份和资金来源，这是洗钱活动中的典型高风险标志。
2. 文档在“异常客户身份情况”中，将“试图掩饰交易的真正主人或参与方”列为洗钱危险信号。在“洗钱或恐怖融资的五类危险信号”部分，第2类“涉及方的特点”中明确指出：“试图掩饰交易的真正主人或参与方”。使用代名者购买房地产正是为了掩饰真正的主人。

3. 文档在“空壳公司和空架公司”部分，强调了利用代名人隐藏所有权是洗钱的常见目的。文档指出：“使用代名人作为所有者或董事:为了划清与犯罪活动的联系，使用代名人作为公司的所有者、高管和董事。”虽然这是针对公司，但其原理同样适用于个人房地产交易，即利用代名者（代名人）来切断资产与真正犯罪受益所有人之间的直接联系。

其他选项分析：

- **B. 购买者之前有破产经历：**文档中未提及个人破产历史与房地产洗钱风险有直接关联。破产是一个财务信用事件，并非文档中列出的洗钱特定危险信号。
- **C. 购买者拥有一个以现金交易为主的生意：**文档确实指出“现金密集型企业”是高风险客户类型，并且“利用非法现金装修房产，提高价值后出售，以此盈利”是洗钱手段。然而，在文档给出的房地产洗钱**具体危险信号**列表中，并未直接将“购买者拥有现金密集型生意”列为房地产交易本身的特定风险标志。该选项描述的是客户本身的属性风险，而非文档针对**房地产购买过程**列出的具体异常活动。
- **D. 购买者并不住在出售的该房地产所在地：**文档在“房地产”章节的危险信号中提到：“所有权是客户与欲购房地产所在国的唯一联系”。这暗示了如果购买者与房产所在地缺乏其他合理联系（如工作、家庭），可能值得关注。但文档并未明确将“不住在房产所在地”单独列为一项高风险标志。相比之下，“使用代名者（稻草买家）”是文档中明确、直接指出的用于掩饰真实所有权和洗钱的具体手法。

结论：

综合文档内容，在房地产购买过程中，**使用代名者（A选项）**是文档明确指出的、用于隐藏真实受益所有人并清洗资金的特定高风险手法，因此是存在高洗钱风险的最直接标志。